Processo nº **0004893-85.2020.8.17.3590**

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

RÉU: ESTADO DE PERNAMBUCO

SENTENÇA

Vistos etc.

I – **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO** promoveu a presente *Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Provisória de Urgência* em face de **ESTADO DE PERNAMBUCO**.

Alega que a Sra. Carmem Lucia Barbosa de Souza é portadora de Síndrome do Túnel Carpo (CID 10 – G56.0), necessitando realizar um exame de Eletroneuromiografia com urgência, conforme indicação do médico assistente. Narra que desde 29/11/2018 está tentando agendar o mencionado exame, sem sucesso, além de não possuir condições financeiras de arcar com ele, motivo pelo qual pede, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a realização do procedimento pelo ente público e, ao final, a confirmação da medida antecipatória.

Junta documentos.

O juiz processante deferiu o pleito antecipatório e ordenou a citação.

Devidamente citado, o ESTADO DE PERNAMBUCO apresentou contestação arguindo, preliminarmente, falta de interesse processual por ausência de pretensão resistida. No mérito, sustenta que o direito à saúde da parte adversa não pode servir de justificativa para que haja uma determinação violadora da realização de procedimento de urgência e emergência no atendimento dos usuários do SUS. Defende que o pedido da autora ofende o princípio da isonomia, ao priorizar o atendimento de um em relação a tantos outros, e que a intervenção do Judiciário fere o art. 2º da CF/88. Ressalta que a obrigação do Estado se restringe ao fornecimento das políticas sociais e econômicas por ele formuladas para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Dispõe sobre os princípios da reserva do possível, da legalidade orçamentária e da separação de poderes. Pugna, ao final, pelo julgamento improcedente.

Embora regularmente intimado, o autor não apresentou réplica.

Instadas à produção de outros meios de provas, o órgão requerente pugnou pela intimação do réu a comprovar que cumpriu a liminar concedida nos autos, o que foi deferido.

Em manifestação, o réu informou que procedeu com o agendamento do exame perseguido na inicial, apresentando documentação.

Instado a manifestar interesse no prosseguimento do feito, o autor confirmou a realização da consulta e pugnou pela extinção do feito.

Os autos vieram da 3ª Vara Cível da Comarca Vitória Santo Antão para este Núcleo de Justiça 4.0 - Gabinete Virtual do 1º grau no estado em que se encontram.

É o relatório.

Passo à decisão.

II – Conheço diretamente do pedido, pois a lide comporta julgamento antecipado, a teor da regra editada no art. 355, inc. I, do CPC, por desnecessária a dilação probatória, sendo suficiente ao deslinde do litígio a prova documental já produzida.

Antes de ingressar no mérito da lide, analiso a preliminar arguida em contestação, relativa à carência de ação por ausência de interesse processual, que não merece êxito.

O interesse processual surge da necessidade de se obter através do processo a proteção a um interesse substancial. Localiza-se na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional jamais é outorgada sem uma necessidade.

Nesse sentido, entendo que o interesse de agir da parte autora não pode estar condicionado à recusa prévia do réu quanto à pretensão inaugural, notadamente por restar claro para este Juízo, da leitura da peça de bloqueio, que a pretensão da requerente é de fato resistida. Desse modo, ultrapasso a preliminar.

Ausentes outras questões preliminares, passo ao exame do mérito.

Trata-se de ação em que se pretende a realização de exame de Eletroneuromiografia em pessoa portadora de Síndrome do Túnel Carpo (CID 10 – G56.0).

Como se sabe, o direito à vida encontra-se previsto no caput do art. 5º, da CRFB/88, e tem como corolário o direito à saúde, obrigando o Estado (expressão usada como ente político, o que inclui o Município) a promover "*políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação*", a teor do disposto no art. 196, do referido diploma legal.

Dessa premissa, extrai-se a necessidade do poder público promover o fornecimento gratuito de medicamentos/suplementos alimentares, a realização de exames, consultas médicas e cirúrgicas, bem assim a internação em hospital de sua rede ou particular.

Nessa seara, é dever do Estado promover políticas públicas concretas para se efetivar o direito de todos ao pleno acesso à saúde, conferindo efetividade na redução dos riscos de doenças e na implementação de medidas protetivas e de recuperação dos cidadãos.

O direito à saúde é tido, pois, como direito indisponível, devendo ser levado à frente da obrigação estatal de criar condições objetivas que possibilitem seu efetivo acesso a todos.

Assim, deve o Estado disponibilizar, de forma universal e igualitária, instrumentos que garantam efetivamente a saúde de todos, sob pena de se sujeitar a medidas judiciais que determinem o seu cumprimento.

Ademais, o Estado de Pernambuco acolheu expressamente na sua Constituição a imposição da Lei Maior, ao repetir, no art. 5º, II, "ipsis litteris", as disposições do art. 23, II, da Constituição da República.

Tratando-se, como se trata, de competência comum, a regulamentação geral do Sistema Único de Saúde prevista no art. 198, da Lei Maior caberia à União Federal (CF, art. 24, §1º), que restou por editar a Lei nº 8.080, de 19/09/1990.

Sobre o assunto, o STF definiu em sede de Recurso Repetitivo (Tema n° 793) que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesse sentido, colho o acórdão:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

Portanto, saúde é direito de todos e dever do Estado (CF, art. 196), sendo este entendido como todos os entes políticos da Federação (CF, art. 23, II).

Todavia, a indagação é inevitável: que recursos financiarão o SUS? O Estado apenas executa as ações planejadas ou deve também financiar o Sistema? A resposta está na própria Lei Maior, que impõe a todos os entes políticos da Federação o financiamento do Sistema (CF, art. 198, parágrafo único), sendo igualmente certo que a Lei nº 8.080/90 garante a autonomia dos Estados-membros para a administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados à saúde (art. 15, II).

Embora não seja dever exclusivo do Estado fornecer medicamentos e exames à população carente, é ele o gestor do Sistema dentro do seu território, nos termos do art. 9º, II, combinado com o art. 17, ambos da Lei nº 8.080/90.

Não se alegue, portanto, a ausência de recursos. Eis que o Estado nunca terá recursos suficientes para cumprir fielmente o seu mister constitucional. A destinação dos recursos, assim, é sempre opção política, que não pode, entretanto, renegar a ordem de opções eleita pelo próprio constituinte. E certamente o direito à saúde e à vida estará sempre no topo dessa lista.

Como e onde aplicar os recursos financeiros do Estado e as soluções próprias da Administração são, em princípio, ações privativas do gestor público. No caso em exame, todavia, o cotejamento entre os fatos comprovados nos autos e os princípios constitucionais leva-nos à conclusão de que o grave problema das políticas públicas de saúde, que todos sabem existente, menos ainda a alegada escassez de recursos, não podem, em hipótese alguma, justificar a omissão do Estado, menos ainda preponderar em detrimento do direito fundamental do ser humano, a saúde, cabendo-lhe prover, com a eficácia devida, as condições ao pleno exercício do direito maior, que é a vida.

Ora, a omissão da parte ré à realização do exame indicado resta totalmente inconsistente, uma vez que a inexistência de local para realizá-lo não pode preponderar à garantia constitucional e irrefutável de assistência à saúde, que deve ser prestada pelo Estado.

De mais a mais, o e. TJPE proferiu julgado em consonância ao entendimento ora esposado, como se vê abaixo:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO A QUO QUE DETERMINA SEJA PROVIDENCIADO EXAME MÉDICO. URGÊNCIA. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. DORES LOMBARES HÁ 5 ANOS. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS CIDADÃOS POR PARTE DO ESTADO. DIREITO À VIDA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO À UNANIMIDADE. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 0004593-92.2020.8.17.9000, Rel. JOSUE ANTONIO FONSECA DE SENA, Gabinete do Des. Josué Antônio Fonseca de Sena (4ª CDP), julgado em 13/08/2020, DJe)

In casu, a imprescindibilidade do procedimento solicitado resta evidenciada pelo "Laudo Médico" acostado aos autos (ID n° 69372839), subscrito pelo Dra. Maria Vênus Monteiro (CRM-PE 10.786), médica reumatologista do Município de Vitória de Santo Antão, cujo conteúdo não foi contraditado pela parte ré.

Outrossim, é patente a situação de urgência em que se encontra a autora, na medida em que o mencionado documento está datado de 29/11/2018 e até o ajuizamento da ação, ocorrido em 13/10/2020 (ID n° 69372835), ainda não tinha sequer previsão para a realização, em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.

III – Por todo o exposto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido inicial para, confirmando a decisão antecipatória, condenar, em definitivo, o **ESTADO DE PERNAMBUCO** a realizar na parte autora o exame de eletroneuromiografia, conforme prescrição médica, o que já foi efetivado.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios (art. 18 da Lei nº 7.347/85).

Ciência ao Ministério Público.

Ultrapassado o prazo recursal, remetam-se os autos à superior instância para o reexame necessário, conforme determinação do art. 496, I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Recife, data da assinatura eletrônica.

Carlos Neves da Franca Neto Junior

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: CARLOS NEVES DA FRANCA NETO JUNIOR
09/12/2024 16:36:17
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 190564170

24120916361756600000185798938

IMPRIMIR GERAR PDF